# BOLETIM OFICIAL

DE MOÇAMBIQUE

**I SÉRIE — Número 52 · 28 de Dezembro de 1961**

## SUMÁRIO

**Governo (período colonial):**

**Decreto-Lei n.º 44129, de 28 de Dezembro de 1961:** Aprova o Código de Processo Civil. Versão consolidada com 13 alterações legislativas.

## GOVERNO (PERÍODO COLONIAL)

### Decreto-Lei n.º 44129, de 28 de Dezembro de 1961

Aprova o Código de Processo Civil. Versão consolidada com 13 alterações legislativas.

**LIVRO I — Da Acção**

**ARTIGO 1.º**

**(Proibição da autodefesa)**

A ninguém é lícito o recurso à força com o fim de realizar ou assegurar o próprio direito, salvo nos casos e dentro dos limites declarados na lei.

**ARTIGO 2.º**

**(Garantia de acesso aos tribunais)**

A todo o direito corresponde a acção adequada a fazê-lo reconhecer em juízo, a prevenir ou reparar a violação dele e a realizá-lo coercivamente.

**ARTIGO 3.º**

**(Necessidade do pedido e da contradição)**

1. O tribunal não pode resolver o conflito de interesses que a acção pressupõe sem que a resolução lhe seja pedida por uma das partes e a outra seja devidamente chamada para deduzir oposição.

2. Só nos casos excepcionais previstos na lei se podem tomar providências contra determinada pessoa sem que esta seja previamente ouvida.

**LIVRO II — Do Processo em Geral**

**ARTIGO 144.º**

**(Regra da continuidade dos prazos)**

1. O prazo processual é contínuo, suspendendo-se, no entanto, durante as férias judiciais.

2. Quando o prazo para a prática do acto processual terminar em dia em que os tribunais estiverem encerrados, transfere-se o seu termo para o primeiro dia útil seguinte.

**LIVRO III — Do Processo de Declaração**

**ARTIGO 486.º**

**(Prazo para a contestação)**

1. O réu pode contestar no prazo de vinte dias a contar da citação, começando o prazo a correr desde o termo da dilação, quando a esta houver lugar.

2. Quando termine em dias diferentes o prazo para a defesa por parte dos vários réus, a contestação de todos ou de cada um deles pode ser oferecida até ao termo do prazo que começou a correr em último lugar.

**ARTIGO 685.º**

**(Prazo de interposição do recurso)**

1. O prazo para a interposição dos recursos é de dez dias, contados da notificação da decisão.

2. Se a parte for revel e não dever ser notificada, o prazo corre desde a publicação da decisão.

FACSÍMILE DEMONSTRAÇÃO



Documento gerado pelo protótipo Mobilelegis para demonstração. Não substitui a publicação oficial (INM).